

0001839-71.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1460/2018 -

101º Distrito Policial - J. das Embuias, 230/2018 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GIVAGO MATOS FATTURI E ANÍSIO NICOLAU ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001839-71.2018.8.26.0635 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001839-71.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1460/2018 -

101º Distrito Policial - J. das Embuias, 230/2018 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GIVAGO MATOS FATTURI E ANÍSIO NICOLAU ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma de Mello

VISTOS.

SAMUEL GIVAGO MATOS FATTURI qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 16 de fevereiro de 2018, por volta de 13h30min, na travessa Lorenzo Bartali, nº 35, bairro do Grajaú, nesta comarca e nesta cidade de São Paulo estaria expondo a venda, trazendo consigo e

transportando para fins de traficância, 08 (oito) trouxinhas contendo 14.0 gramas de "maconha" (tetrahydrocannabinol), 14 (quatorze) supositórios contendo 7.0 gramas de cocaína, 07 (sete) pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da exordial que policiais civis, em campana, visualizaram o réu, no local dos fatos - entrada de viela - comercializando entorpecentes. Detido, na posse de SAMUEL estavam as drogas mencionadas e, aos policiais, informalmente, admitiu a traficância.

Preso, em flagrante delito, em audiência de custódia, foi beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares (fls. 56/59).

Recebida a denúncia, em 02 de maio de 2018 (fls. 72/73), o prazo prescricional e o processo foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, porque desatendida a citação, por edital, em 30 de agosto de 2019, oportunidade em que revogada a liberdade e decretada a prisão preventiva (fls. 106/107). Constituído defensor (fls. 129), foi retomada a marcha processual e revogada a prisão preventiva, em 07 de maio de 2020 (fls. 143/144). Apresentada resposta à acusação (fls.152/155), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 161)

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, formulou requerimentos, para o caso de condenação.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta do réu SAMUEL GIVAGO MATOS FATTURI ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.2) e Exibição e Apreensão (fls.9), dos Laudos de Constatação (fls.44/46), do Exame Químico-toxicológico (fls. 113/115) além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, não obstante a negativa esboçada em juízo.

Em interrogatório judicial, o réu disse que está respondendo roubo; sobre os fatos, disse que estava no local sim, mas sustenta ter feito uso de drogas. Esse local é próximo da residência em que mora; passou pelo pessoal, quando estava comprando crack, quando as drogas vieram para a sua mão, o traficante saiu correndo, os policiais disseram ter ciência que ele não era traficante, mas cada pessoa que prendiam seria um dia de folga.

Não convence a negativa, dissociada do restante do conjunto probatório. A testemunha Alex Gonçalves, policial civil, disse que estavam com viatura descaracterizada, fizeram breve campana, encontraram uma pochete contendo porções de drogas; encaminharam tudo para a Delegacia; eram porções de maconha, cocaína e

crack; o réu assumiu que traficava no local; ele não tinha aspecto de usuário nem disse ser usuário; visualizou umas três ou quatro vendas, foi breve campana.

A testemunha Guilherme Bandeira, policial civil, disse que faziam diligencia no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado comercializando drogas; desembarcaram, fizeram a abordagem, sendo que conseguiram encontrar porções de drogas, consistentes em maconha, cocaína e crack; foi apreendida uma quantia em dinheiro; não se lembra se o réu admitiu a prática delitiva; não se lembra o que ele falou; a abordagem ocorreu à tarde, mas não tem certeza; junto com ele não havia outra pessoa; chegou a presenciar uma venda de drogas; não lembra se foi apreendido aparelho celular.

Os policiais civis, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos policiais em juízo:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais civis a esclarecer em que circunstâncias o réu SAMUEL foi detido, após ser visualizado comercializando entorpecentes em local conhecido ponto de tráfico de drogas.

A forma em que acondicionadas as drogas, de naturezas diversas, em porções fracionadas, prontas para venda, além de valor em espécie apreendido, permitem afirmar traficância, pelo réu.

Além disso, o réu, que se afirmou usuário, não demonstrou capacidade financeiro para a compra, de única vez, de quantidade significativa de drogas, de inequívoco valor econômico.

No mais, os depoimentos dos policiais foram firmes e seguros. Uma ou outra divergência entre os depoimentos não são aptas a macular a versão apresentada por eles, notadamente em virtude do grande número de ocorrências e pelo tempo decorrido entre o fato e a audiência.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não se cogitando de posse para uso próprio, incompatível com o contexto dos fatos.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, a natureza das drogas merece maior reprovação, notadamente no que diz respeito ao crack e à cocaína. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, de modo que a pena permanece

inalterada.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, como bem salientado pelo policial Guilherme, o local em que o acusado praticava a traficância é bastante conhecido como ponto de venda de drogas. No Estado de São Paulo, em especial nesta Capital, é de conhecimento comum que os locais conhecidos como ponto de venda de drogas são todos explorados por meio ou com a concessão de facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Não há ponto de venda de drogas conhecido nesta Capital que não seja explorado por meio de atividade organizada para a traficância por meio desta facção.

O regime prisional é o fechado. A uma por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão. A duas por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Anotado que o réu se encontra preso, por outro processo, (1519161-82.2021.8.26.0228 - 29ªVC) em que processado e condenado, em primeira instância, por delito posterior de roubo com emprego de arma branca (fls. 204/212)

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu SAMUEL GIVAGO MATOS FATTURI ,qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento do valor apreendido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Defiro o recurso em liberdade, porque nessa condição respondeu ao processo e não se revelam os pressupostos processuais positivos e dos requisitos indispensáveis à custódia cautelar, e não há pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO, em sentido diverso.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se a condenação no sistema e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais imposta. Declaro o perdimento do numerário e objeto (pochete) apreendidos.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA